훈령·예규문서의 관리지침

[공소청예규 제1호, 정책기획담당관][시행 2026. 10. 2.]

제정 대검예규 제186호, 1990. 3. 23.
대검기획 61100-1645, 2000. 12. 19. 예규 일제정비
개정 대검예규 제347호, 2003. 8. 25.
개정 대검예규 제681호, 2013. 10. 30.
개정 대검예규 제761호, 2014. 12. 18.
개정 대검예규 제1439호, 2024. 5. 29.
개정 대검예규 제1485호, 2025. 5. 12.
개정 공소청예규 제1호, 2026. 9. 28.

제1조【목적】이 지침은 공소청 본청에서 제정 또는 개정하는 훈령·예규 문서의 제정기준, 보존·관리와 상급기관으로부터 시달된 훈령 및 예규 문서의 보존·관리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【제정기준·형식 및 작성원칙】① 훈령은 상급기관이 하급기관에 대하여 장기간에 걸쳐 그 권한의 행사를 일반적으로 지시하기 위하여 발하는 명령으로서 조문형식에 의하여 작성하여야 한다. 다만, 조문형식에 의하여 작성할 수 없는 경우에는 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」에서 정하는 시행문 형식에 의하여 작성할 수 있다.

② 예규는 검사사무 및 행정사무의 통일을 기하기 위하여 반복적 사무의 처리기준을 제시하는 법규문서외의 문서로서 조문형식에 의하여 작성하여야 한다. 다만, 조문형식에 의하여 작성할 수 없는 경우

에는 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」에서 정하는 시행문 형식에 의하여 작성할 수 있다.

③ 1년 이상의 효력을 갖는 명령을 지시하거나 반복적 사무의 처리 기준을 제시하고자 할 때에는 훈령 또는 예규로 제정 · 시행함을 원칙으로 한다.

제3조【제정 · 개정 절차】① 훈령·예규문서는 공소청 본청의 소관 사무 주무부서(대변인·기획관·정책관·과·담당관 등을 말한다. 이하 "주무부서"라고 한다)에서 제정 또는 개정한다.

② 주무부서는 훈령·예규를 제·개정하고자 할 경우 그 제·개정안 및 조문별 제·개정이유서 등 입법 배경에 관한 설명자료를 공소청 본청 기획조정부 정책기획담당관(이하 "정책기획담당관"이라 한다)에게 송부하여 제·개정에 따른 사항을 미리 협의하여야 한다. 다만, 경미한 사항 등으로 협의의 필요성이 없는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

③ 주무부서는 훈령 · 예규를 제·개정하고자 할 경우 공소청 본청 감찰부 감찰1과(이하 "감찰1과"라 한다) 및 인권정책관 양성평등정책담당관(이하 "양성평등정책담당관"이라 한다)에 제 · 개정안을 송부하여 감찰1과로부터 부패영향평가 심사를, 양성평등정책담당관으로부터 성별영향평가를 받아야 한다. 다만, 경미한 사항 등으로 협의의 필요성이 없는 경우에는 이를 생략할 수 있다.

④ 정책기획담당관은 주무부서로부터 제2항의 요청을 받은 경우 새로 제 · 개정하고자 하는 훈령 · 예규가 이미 시행중인 법령, 훈령 및 예규의 내용과 상충하는지 여부, 훈령 또는 예규로 제정함이 적합한지 여부, 기타 제 · 개정의 형식 등에 관한 의견을, 감찰1과는 주무부서로부터 제3항의 요청을 받은 경우 부패영향평가 심사 결과를, 양성

평등정책담당관은 주무부서로부터 제3항의 요청을 받은 경우 성별영향평가 결과를 각각 지체없이 주무부서에 통보하여야 한다.

⑤ 훈령·예규의 제정 및 개정에 관한 전결사항과 그 절차는 공소청 본청의 위임전결 규정에 의한다. 다만, 제8조에 따라 일제정비를 하는 경우에는 주무부서장이 전결의 범위를 정할 수 있다.

제4조【훈령 · 예규의 비공개 여부의 결정】 주무부서는 훈령 · 예규의 제정 및 개정 시 훈령 · 예규의 내용이 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 정부입법 관련 전산시스템에 등재할 수 없는 경우인지 여부를 검토하고, 기안문에 훈령 · 예규의 비공개 여부를 명시하여 결재권자의 결재를 받아야 한다.

제5조【일련번호 등록】① 훈령 · 예규 문서를 제정하고자 할 때는 누년 일련번호를 부여하여야 한다.

② 정책기획담당관은 별지 제1호 서식에 의한 "훈령발행대장"을, 별지 제2호 서식에 의한 "예규발행대장"을 각 비치하고 훈령 및 예규문서의 누년 일련번호(훈령 또는 예규번호)를 관리한다.

③ 주무과에서는 기안문의 문서번호 상단에 "훈령 제 호" 또는 "예규 제 호"로 표시하고 결재권자의 결재를 받은 후, 정책기획담당관으로부터 누년 일련번호를 부여받아 이를 기안문 및 시행문에 기재하여야 한다.

제6조【문서의 발송 및 내부통신망(e-pros) 게시】① 훈령 · 예규는 주무부서에서 시행하고, 시행문은 영구보존한다.

② 공소청 본청 및 각급 청에 대한 훈령 및 예규 문서의 발송은 정

보통신망을 이용함을 원칙으로 한다. 다만, 업무의 성격 기타 특별한 사정이 있는 경우에는 우편·모사전송·전신·전신타자 등의 방법으로 발송할 수 있다.

③ 주무부서는 일선청 직원들이 이를 숙지할 수 있도록 문서의 발송 직후 지체없이 내부통신망(e-pros) "공지사항" 게시판에 등록 · 게시한다. 다만, 경미한 사항의 개정 등 공지의 필요성이 없는 경우에는 그러하지 아니 하다.

④ 주무부서는 훈령 · 예규문서의 시행 시 정책기획담당관에게 제 · 개정안, 신 · 구조문대비표, 조문별 제 · 개정이유서 등 입법 배경에 관한 설명자료를 송부하고, 훈령 · 예규의 공개 여부 및 비공개할 경우 그 비공개 사유를 통지하여야 한다.

제7조【공소청 본청 인터넷 홈페이지 및 내부통신망(e-pros)에의 훈령·예규 게시와 관리】

① 주무부서는 소관 훈령·예규를 공소청 본청 인터넷 홈페이지 및 내부통신망(e-pros)에 게시하고, 정책기획담당관은 이를 관리한다. 다만, 주무부서 및 정책기획담당관실에서 처리하기 곤란한 경우에는 정보통신담당관의 협조를 받을 수 있다.

② 제1항에 따라 게시된 훈령·예규에 대한 문의사항은 주무부서에서 처리하여야 하며 이를 위해 주무부서는 훈령·예규를 게시함에 있어 "게시내용 중 문의사항이 있을 경우 공소청 ○○과(02-3480-○○○○)에 확인하시기 바랍니다"라는 안내문구를 표시하여 게시하여야 한다.

제8조【상급기관의 훈령 및 예규 문서관리】 ① 법무부 등 상급기관으로부터 시달되는 훈령 · 예규 문서는 제5조에 준하여 주무부서에서 처리 및 보존 · 관리하되, 위 문서의 시행문 사본 1부를 지체없이 정

책기획담당관에게 송부하여야 한다.

② 정책기획담당관은 제1항에 따라 주무부서로부터 송부받은 상급기관의 훈령 · 예규 문서의 시행문 사본을 보존 · 관리한다.

제9조【각급 공소청 준용】① 각급 공소청 및 지청에서 내부지침 또는 규정 등을 제·개정할 때는 이 지침을 준용한다.

② 각급 공소청은 공소청 본청 등 상급기관으로부터 시달된 훈령 또는 예규 문서의 보존·관리에 있어 이 지침을 준용한다. 이 경우 총무과(총무과 미설치청은 사무과)에서 정책기획담당관의 사무를 관장한다.

제10조【정부입법 관련 전산시스템 등재 등】 정책기획담당관은 「법제업무 운영규정」 제24조의4 제2항에 따라 훈령 · 예규가 제정 · 개정 또는 폐지되었을 때에는 발령 후 지체 없이 해당 훈령 · 예규를 법제정보시스템에 등재하여야 한다. 다만 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당되어 전산시스템에 등재할 수 없는 경우에는 10일 이내에 법제처장에게 해당 훈령 · 예규의 제명(題名)과 비공개 사유를 통보하되, 법제처장이 요청하는 경우에는 해당 훈령 · 예규를 문서로 보내야 한다.

제11조【훈령 · 예규의 총정비 및 발간】 정책기획담당관은 필요 시 훈령 · 예규를 정비하고 훈령 · 예규집을 발간한다.

제12조【재검토기한】「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <공소청예규 제1호, 2026. 9. 28.>

제1조【시행일】 이 훈령은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

【별지 1호 서식】 훈령발령대장

훈 령 발 령 대 장

순번	시행일	문서번호	제 목	면수	**송부일**	**법제정보 시스템 등재일**	비고
1							
2							
3							
4							
5							

【별지 2호 서식】 예규발령대장

예 규 발 령 대 장

순번	시행일	문서번호	제 목	면수	**송부일**	**법제정보 시스템 등재일**	비고
1							
2							
3							
4							
5							

※ 비공개 훈령·예규의 경우, 각 대장 '법제정보시스템 등재일'란에 "비공개"라고 기재